

라벨크래프트 자산소유·운영분담형 수익배분계약서

주식회사 브이씨바이오(이하 "갑")와 주식회사 팀세미콜론(이하 "을")은 상호 신뢰를 바탕으로 협력하여, 갑이 기획·보유하는 「표시사항 메이커(LabelCraft)」 서비스의 운영 분담과 수익 배분에 관하여 다음과 같이 계약(이하 "본 계약")을 체결한다.

제1조 (목적 및 성격)

- ① 본 계약은 「표시사항 메이커(LabelCraft)」 서비스(이하 "본 서비스")에 관한 일체의 자산이 갑에게 귀속함을 전제로, 을이 본 서비스의 서버 운영·장애 대응·유지보수·기능 개선을 담당하고 그 성과로 발생하는 순이익을 갑과 을이 나누는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 양 당사자는 본 계약의 해석과 이행에 관하여 의견이 다를 때 먼저 성실하게 협의한다.
- ② 본 계약은 일회성 개발용역계약이 아니라 자산의 소유(갑)와 운영의 분담(을)을 나누고 성과를 배분하는 계속적 계약이며, 「민법」상 조합을 구성하지 아니한다. 당사자는 각자 독립한 사업자이고 상대방을 대리하거나 상대방 명의로 채무를 부담하지 아니한다.

제2조 (정의)

1. "본 서비스" — 「표시사항 메이커(LabelCraft)」 명칭으로 제공되는 식품등의 한글표시사항 생성·검증 서비스와 그 웹·앱·API·관리자도구 일체(명칭·형태의 변경, 후속 버전·파생 서비스 포함)
2. "산출물" — 본 서비스와 관련하여 을이 작성·개발·생성한 일체의 결과물(소스코드·실행파일·설정, 데이터베이스·데이터 구조, 디자인·UI 자산, 설계·시험·매뉴얼 등 문서, 미완성 중간물, 본 계약 체결 후 개선분 포함)
3. "제공자료" — 갑이 본 서비스를 위하여 을에게 제공한 일체의 자료(기준지도와 그 파생물, 규정 데이터·원문 수집물, 원료·배합 자료, 판정 규칙·알고리즘 설계, 테스트 케이스·정답지, 사양서·기획문서 포함. 시점·형태·매체 불문)
4. "본 서비스 자산" — 산출물, 제공자료 및 본 서비스에 관한 특허·상표·도메인·데이터베이스·저장소·운영 계정 등 일체의 유·무형 자산
5. "매출" — 본 서비스를 원인으로 제3자로부터 실제 수령한 이용료·구독료·라이선스료·API 사용료 등(부가가치세 제외)
6. "순이익" — 해당 정산기간의 매출에서 제5조제2항의 공제비용을 뺀 금액
7. "중대장애" — 본 서비스 전체 접속 불가, 표시사항 생성 기능의 전면 중단, 데이터의 멸실·훼손·유출 등 이용이 사실상 불가능하거나 갑·고객에게 중대한 손해가 생길 수 있는 장애. 그 밖의 기능 오류·성능 저하는 "일반장애"로 한다.

제3조 (역할 분담)

- ① 갑은 본 서비스의 기획·사업 운영·영업과 고객 계약 체결·대금 수령, 제공자료의 작성·검증·갱신·제공과 법령·고시 개정 사항의 확인 및 반영 기준의 확정, 본 서비스 자산의 보유·관리와 지식재산권의 출원·등록, 가격 정책·이용약관·개인정보 처리방침의 결정 및 고객 응대의 1차 창구를 담당하고 그 비용을 부담한다.

- ② 을은 서버·인프라의 구축·운영과 배포·모니터링·백업, 장애의 탐지·대응·복구 및 원인 공유, 유지보수(버그 수정·보안 패치·의존성 갱신 포함), 갑이 제공한 기준에 따른 규정·데이터 반영과 기능 개선·추가 개발, 운영 현황의 정기 공유 (이하 "운영업무")를 제6조에 따라 담당한다.
- ③ 을은 운영업무를 제3자에게 위탁하려는 경우 갑과 사전에 서면(전자문서 포함, 이하 같다)으로 협의하며, 위탁한 경우에도 그 제3자의 행위에 대하여 갑에게 책임진다. 본 계약은 고용·파견·대리 관계를 발생시키지 아니하며, 각 당사자가 투입한 인력의 노무·인사·세무 책임은 각자 진다.

제4조 (자산의 귀속 및 기투입 비용)

- ① 갑이 본 서비스의 기획, 제6항의 기투입 비용, 제공자료(규정 데이터·기준지도 등)의 구축과 사업 운영을 전부 부담하고 을은 그 대가로 제5조에 따라 순이익의 절반을 배분받는 구조이므로, 당사자는 본 서비스 자산에 관한 저작권, 특허를 받을 수 있는 권리를 포함한 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·데이터베이스제작자의 권리·영업비밀 등 일체의 지식재산권과 도메인·계정·저장소에 관한 권리를 **갑에게 100분의 100 단독으로 귀속시키기로 합의한다.을은 본 서비스 자산에 관하여 지분·공유권을 취득하지 아니한다.**
- ② 을 또는 을이 투입한 자가 작성한 산출물의 저작재산권 및 그 밖의 지식재산권은 제1항의 합의에 따라 그 발생과 동시에 갑에게 귀속한다. 이 귀속이 인정되지 아니하는 경우 을은 예비적으로 그 권리 전부를 발생과 동시에 갑에게 양도하며, 이 양도에는 「저작권법」 제45조제2항의 특약으로서 **같은 법 제22조에 따른 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리를 포함한다.** 을은 갑 및 갑이 지정하는 자에 대하여 저작인격권을 행사하지 아니하고, 특허를 받을 수 있는 권리 등은 갑에게 승계시키며 갑 명의의 출원·등록 절차에 협력한다(비용은 갑 부담).
- ③ 을은 산출물 작성에 관여하는 임직원·프리랜서·수탁자로부터 제2항과 같은 내용의 권리 이전 및 저작인격권 불행사 동의를 산출물 반영 전까지 서면으로 확보하여 갑에게 이전하고, 갑의 요청이 있으면 그 사본을 공유한다.
- ④ 을이 본 계약 이전부터 보유한 기존 저작물·모듈을 산출물에 포함시키려면 사전에 목록을 서면으로 알리고 갑의 동의를 받으며, 이 경우 갑에게 기간·지역·목적의 제한 없는 무상·양도가능·재실행허락 가능한 이용권을 부여한다. 본 서비스의 명칭·상표·도메인은 갑이 단독으로 출원·보유하며 을은 동일·유사 표장을 출원·사용하지 아니한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 귀속·양도는 배분금의 지급 여부·시기와 무관하게 효력이 있으며, 을은 배분금 미지급을 이유로 자산에 관한 권리를 주장하거나 갑의 이용·접근을 제한하지 아니한다(갑의 지급의무에는 영향이 없다).
- ⑥ **기투입 비용** — 갑이 본 계약 체결 전까지 본 서비스를 위하여 지출한 비용(특허 출원·대리인 비용, 규정 데이터 구축, 기준지도 작성, 그 밖의 기획·자료 구축 비용)은 전액 갑이 부담하고, 공제비용에 산입하지 아니하며 을에게 분담을 청구하지 아니한다. 이는 제1항의 단독 귀속에 대한 대가이며, 을은 기투입 비용의 회수·정산·상계를 이유로 제1항의 귀속에 이의를 제기하지 아니한다.

제5조 (순이익의 배분 및 정산)

- ① 본 서비스의 **순이익은 갑 100분의 50, 을 100분의 50으로 배분**한다. 배분 기준은 매출이 아니라 순이익이며, 비율의 변경은 당사자의 서면 합의에 의한다.
- ② **공제비용**은 본 서비스 제공을 위하여 실제 지출된 다음 각 호의 비용에 한하며, 지출한 당사자는 정산 시 그 증빙(세금계산서·영수증·청구서)을 상대방에게 제시한다. 각 당사자의 인건비·일반관리비·임차료·통신비, 제4조제6항의 기투입 비용, 일방의 귀책으로 발생한 손해배상금·과태료·지연이자 등 공제하지 아니한다.

1. 서버·클라우드·네트워크·스토리지 등 인프라 이용료
 2. 결제대행(PG)·카드·세금계산서 발행 수수료
 3. 외부 API·상용 라이브러리·SaaS 이용료, 인증서·보안 서비스 비용
 4. 본 서비스에 직접 귀속되고 지출 전에 당사자가 서면 합의한 광고·마케팅비
 5. 그 밖에 당사자가 서면으로 합의한 비용
- ③ **정산** — 정산기간은 매월 1일부터 말일까지로 한다. 갑은 익월 15일까지 매출·공제비용·순이익·배분금을 기재한 정산서를 을에게 제공하고 같은 날까지 을이 지정한 계좌로 배분금을 지급한다. 세금계산서 발행 등 세무 처리에 관한 사항은 당사자가 별도로 협의한다. 을은 정산서를 받은 날부터 14일 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있고, 그 기간 내 이의가 없으면 동의한 것으로 보며, 이의로 확정된 차액은 다음 정산에 반영한다.
- ④ 정산기간의 순이익이 음수이면 다음 정산기간으로 이월하여 차감하고, 어느 당사자도 결손의 부담을 청구하지 아니한다. 미수·환불·분쟁으로 매출이 감액되면 다음 정산에서 조정한다. 본 서비스와 별개인 갑의 다른 사업(원료 영업·제조 위탁 등)의 매출은 포함하지 아니하며, 결합 판매의 안분 기준은 서면으로 정한다.
- ⑤ **열람권** — 을은 연 1회, 7일 전 서면 통지로 갑의 영업시간 중에 본 서비스의 매출·공제비용 회계자료를 열람할 수 있다. 갑의 다른 사업 자료(원료 매입·거래처 조건·배합 원가 등)는 제외하며, 열람으로 알게 된 정보는 제8조의 비밀정보로 한다. 배분금이 100분의 5를 초과하여 과소 지급된 것이 확인되면 갑은 차액과 합리적 열람 비용을 지급한다.

제6조 (운영 의무와 계약 유지의 보장)

- ① 을은 본 서비스가 안정적으로 이용될 수 있도록 성실하게 운영하며, 특히 다음 각 호에 성실히 임한다. **을이 본조의 운영 의무를 성실히 이행하는 한 갑은 본 계약을 임의로 해지하지 아니한다.** 갑의 해지 또는 종료는 제7조, 제10조제2항 및 제10조제4항에 따른 경우에 한한다.
1. 서비스 중단이나 중대장애가 발생하면 지체 없이 대응에 착수하고 갑에게 알리며, 복구가 길어지면 사유와 예상 시점을 공유한다
 2. 갑이 개정 사항과 반영 기준을 전달한 법령·고시 개정을 지체 없이 반영한다(시행일이 있으면 그 전까지)
 3. 기능·성능 개선과 보안 조치를 지속적으로 수행한다
- ② 을은 데이터를 정기적으로 백업하고, 운영 현황(가동 상태·장애 이력·업데이트 내역)을 주기적으로 갑과 공유한다. 일반장애와 보안 취약점은 양 당사자가 협의한 우선순위에 따라 처리한다.
- ③ 불가항력(천재지변·감염병·정전·통신장애·클라우드 사업자의 광역 장애 등), 갑의 자료·기준·승인 지연 등 갑의 사정, 갑이 요청하거나 동의한 작업으로 인한 미달은 본조 운영 의무의 불이행으로 보지 아니한다.

제7조 (운영 의무 불이행 시 조치 및 해지)

- ① **시정 요청** — 갑은 을이 제6조의 운영 의무를 성실히 이행하지 아니하였다고 판단하면 해당 사항·시점·근거를 적어 서면으로 시정을 요청하고, 을은 받은 날부터 30일 이내에 시정하거나 시정 계획을 제시한다.
- ② **해지** — 을이 최근 12개월 이내에 제1항의 시정 요청을 3회 이상 받고 그중 2회 이상 기간 내에 시정되지 아니한 경우, 갑은 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

③ **즉시 해지** — 다음 각 호의 사유가 상대방에게 발생한 경우 각 당사자는 최고 없이 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 제8조제1항·제2항을 위반하여 비밀정보 또는 제공자료를 제3자에게 유출하거나 다른 사업에 전용한 경우
2. 파산·회생절차 개시 신청, 어음·수표 부도, 주요 자산에 대한 강제집행이 있는 경우

④ **그 밖의 해지** — 본 계약의 해지는 제2항·제3항 및 본항의 경우에, 종료는 제10조제2항 및 제10조제4항의 경우에 한한다. 어느 당사자든 상대방이 본 계약(제6조 적용 사항 제외)을 위반하고 서면 최고 후 30일 내에 시정하지 아니하면 해지할 수 있고, 서면 합의로도 해지할 수 있다. 을은 60일 전 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있으나, 최초 존속기간(2027년 7월 16일까지) 중에는 갑의 중대한 계약 위반이 있는 경우를 제외하고 해지하지 않기로 한다.

제8조 (비밀유지 및 자료·성과물의 보호)

① **비밀유지** — 각 당사자는 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 제공받거나 알게 된 기술상·영업상 정보(제공자료·산출물·본 계약의 내용·정산 자료·고객 정보·운영 현황 포함, 이하 "비밀정보")를 상대방의 사전 서면 동의 없이 이용하거나 제3자에게 누설하지 아니한다. 다만 비밀정보 제공 이전에 제공받은 당사자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보, 제공받은 당사자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보, 제공받은 당사자가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보, 비밀정보와 관계없이 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보는 비밀정보로 보지 아니한다. 법원 또는 수사기관 등이 법령에 따라 상대방의 비밀정보 제공을 요청한 경우 지체 없이 상대방에게 그 내용을 통지하고(통지할 수 없는 정당한 사유가 있으면 제공 후 지체 없이 통지), 공개 범위는 최소한으로 한다. 본 항의 의무는 종료·해지 후 3년간(영업비밀은 비밀성이 유지되는 동안) 존속한다.

② **제공자료** — 제공자료는 갑의 자산이며 제공에 의하여 을에게 권리가 이전되지 아니한다. 을은 제공자료를 본 서비스 운영 목적으로 사용하며, 다음 각 호는 하지 아니한다.

1. 본 서비스 외의 목적으로 사용·복제·번안·가공하거나, 을의 다른 고객·제3자 프로젝트 또는 유사 서비스에 전용하는 행위
2. 갑의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공·공개·배포하거나 갑이 지정하지 아니한 외부·공개 저장소에 업로드하는 행위
3. 인공지능 모델의 학습·미세조정 데이터로 제공하거나, 입력값이 사업자의 학습에 이용되거나 외부에 저장되는 인공지능 서비스에 입력하는 행위

③ **고객 데이터** — 운영 과정에서 고객이 입력하거나 축적된 데이터(입력값·생성된 표시사항·이용 로그)는 갑에게 귀속하며, 을은 운영·장애 대응·품질 개선 범위에서 처리하고 갑의 서면 동의 없이 반출하거나 통계·학습 목적으로 이용하지 아니한다. 제2항은 고객 데이터에도 적용한다.

④ **자료·성과물의 보호** — 을은 본 계약 존속 중은 물론 종료·해지 후에도 제공자료·산출물 및 본 서비스 운영을 통하여 알게 된 갑의 영업비밀을 이용하여 동종 서비스를 개발·제공하거나 제3자로 하여금 하게 하지 아니하고, 종료·해지 후 1년간 갑이 소개한 고객에게 동종 서비스를 직접 제안하지 아니한다. 이는 갑의 자료와 성과물을 보호하기 위한 것이며, 을이 본 계약 이전부터 보유하고 있거나 통상적으로 축적한 일반적 기술·지식·경험을 활용하여 다른 업무를 수행하는 것은 제한하지 아니한다.

⑤ 을은 운영업무에 투입되는 임직원·프리랜서·수탁자에게 본조 및 제4조와 같은 내용의 의무를 지우고, 갑의 요청이 있으면 서약서 사본을 공유한다. 당사자는 상대방의 동의 없이 본 계약의 체결 사실과 상대방의 상호·로고를 홍보에 사용하지 아니한다.

제9조 (제3자 권리의 비침해 및 인공지능 도구)

- ① 을은 산출물(생성형 인공지능 도구를 사용하여 작성한 부분 포함)이 제3자의 저작권·특허권·상표권·영업비밀 등을 침해하지 아니하도록 하며, 제3자의 권리 주장으로 갑에게 분쟁·손해가 생기면 갑과 협력하여 해결하고 을의 책임 있는 사유로 인한 갑의 손해를 배상한다.
- ② 을은 갑과 사전 협의 없이 소스코드 공개 의무를 발생시킬 수 있는 라이선스(GPL·AGPL·LGPL 등)의 구성요소를 산출물에 포함시키지 아니하고, 오픈소스의 명칭·버전·라이선스 목록을 유지하여 갑의 요청이 있으면 공유한다. 유상 폰트·이미지·라이브러리 등은 정당한 이용권한 아래 갑 명의로 취득하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 을은 산출물에 갑이 알지 못하는 원격 접속 수단, 시한부 동작 제한 등 갑의 사용을 제약하는 기능을 포함시키지 아니하며, 운영업무에 인공지능 도구를 사용하는 경우 도구명과 데이터 처리 정책을 갑에게 미리 알린다.

제10조 (계약기간, 갱신 및 소급 적용)

- ① **존속기간은 2026년 7월 17일부터 1년으로 하여 2027년 7월 16일에 만료한다.** 존속기간(연장된 기간 포함)의 만료일 3개월 전까지 당사자 일방이 상대방에게 갱신하지 아니한다는 뜻을 제13조제1항의 방법으로 서면 통지하지 아니하면, 본 계약은 갱신 직전에 적용되던 조건으로 1년간 자동 연장되며 그 이후도 같다.
- ② **갱신 거절** — 어느 당사자든 제1항의 통지로 갱신을 거절할 수 있다. 갱신 거절은 해지가 아니며, 이로 인한 종료에도 제11조를 적용하고 인수인계기간은 만료일부터 기산한다.
- ③ **소급 적용** — 본 계약의 효력은 체결일 이전에 갑이 제공한 자료와 을이 수행한 작업·산출물에도 미치며, 제4조·제8조는 2026년 7월 17일(갑이 을에게 기준지도 인계세트 v1.4를 전달한 날)부터 적용된 것으로 본다. 제5조의 배분은 같은 날 이후 발생한 매출부터 적용한다. 본 계약 전에 작성된 약·계약서는 본 계약과 저촉되는 범위에서 본 계약이 우선하되, 그 기간 중의 의무 위반 책임은 소멸하지 아니한다.
- ④ **갑의 사업 중단** — 갑이 본 서비스를 종료하거나 사업을 중단하는 경우 90일 전 서면 통지와 통지일까지의 배분금 정산·지급으로 본 계약을 종료할 수 있다. 이 경우에도 제4조의 귀속은 영향을 받지 아니하며 을은 장래 배분금 상당액을 청구하지 아니한다.

제11조 (종료 시 인수인계)

- ① 본 계약이 해지·종료되는 경우 을은 **계약 종료일부터 90일간**(이하 "인수인계기간", 서면 합의로 연장 가능) 다음 각 호를 이행한다.
 - 1. 전체 소스코드(형상관리 이력 포함)와 빌드 파일, 빌드·배포 절차 문서, 인프라 구성도, 환경 설정 값, 의존성 목록, 운영 매뉴얼, 데이터베이스 스키마·전체 데이터·마이그레이션 스크립트·백업본의 인도
 - 2. 을 명의의 코드 저장소·서버·클라우드 계정·도메인·인증서·API 키 등 자격증명 일체의 갑(또는 갑이 지정하는 자)에 대한 이전. 저장소는 소유권(Owner) 자체를 이전하고, 불가능하면 갑이 지정하는 저장소로 전체 이력을 이관한다
 - 3. 제공자료·산출물 사본과 고객 데이터의 반환 또는 복구 불가능한 파기와 그 확인서 제출, 갑 또는 후임 운영자에 대한 인수인계 설명·질의 응대(합계 40시간 범위), 계정·데이터 이전과 명의 변경 절차에 대한 협력
- ② 인수인계기간 중에는 계약 종료 후임에도 제5조(배분·정산)와 제6조(운영 의무)가 그대로 적용되며, 을은 본 서비스가 중단되지 아니하도록 운영업무를 계속한다.

- ③ 을이 제1항·제2항을 이행하지 아니하면 갑은 이행 완료 시까지 미지급 배분금의 지급을 보류할 수 있으며, 이는 제12조의 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다. 인수인계기간 종료 후 을은 사본 보유를 중단한다(법령상 보존 자료는 접근을 제한하여 보관). 종료 사유를 불문하고 제4조, 제5조(인수인계기간까지 발생한 수익에 관하여), 제8조, 제9조, 본조, 제12조, 제13조는 효력을 유지한다.

제12조 (손해배상)

- ① 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 이를 배상하며, 을이 제6조의 운영 의무를 성실히 이행하지 아니하여 갑 또는 고객에게 손해가 생긴 경우도 같다(제6조의 면책 사유에 해당하는 경우 제외). 고객 또는 제3자의 청구는 그 원인이 을의 운영업무에 있으면 을이, 갑이 제공한 자료의 내용이나 갑의 사업 운영에 있으면 갑이 각각 책임진다.
- ② 상대방의 의무 위반으로 회복하기 어려운 손해가 생길 우려가 있는 경우 당사자는 그 행위의 금지·예방을 청구할 수 있다.

제13조 (통지, 양도, 준거법 및 분쟁해결)

- ① 본 계약에 따른 통지·최고·동의·해지·갱신 거절 등 의사표시는 상대방이 통지처로 알린 주소 또는 이메일 주소로 등기우편(배달증명 포함)이나 이메일에 의하여 하며, 이메일은 발송일 다음 영업일, 등기우편은 발송일부터 5일이 지난 때 도달한 것으로 본다(반송·발송 실패가 확인된 경우 제외). 각 당사자는 본 계약 체결 시 통지처를 상대방에게 서면으로 알리고, 변경 시 지체 없이 서면으로 알리며, 알리지 아니하면 종전 통지처로 발송된 통지는 도달한 것으로 본다. 일상 운영 연락은 합의한 협업 도구로 할 수 있다.
- ② 갑은 본 서비스 자산의 양도, 합병·분할·영업양수도 시 을의 동의 없이 본 계약상 지위를 승계인에게 이전할 수 있고 (을에게 지체 없이 통지), 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위를 제3자에게 양도하지 아니한다.
- ③ 본 계약의 변경은 서면 합의에 의한다. 본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령과 상관례에 따라 당사자가 협의하여 정하고, 일부 조항이 무효이더라도 나머지 조항의 효력에는 영향이 없으며, 조 제목은 해석에 영향을 미치지 아니한다.
- ④ 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자는 상호 협의하여 분쟁을 해결하기 위해 노력하고, 협의로 해결되지 아니하면 대한상사중재원 또는 당사자가 합의하는 조정기관에 조정을 신청할 수 있으며, 그럼에도 해결되지 아니하면 **서울중앙지방법원**을 제1심 관할법원으로 하여 소를 제기할 수 있다.

이 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고, 갑과 을이 서명 또는 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

2026년 월 일

갑		을	
상호	주식회사 브이씨바이오	상호	주식회사 팀세미콜론
사업자등록번호	540-86-03514	사업자등록번호	424-86-03508
주소	대전광역시 유성구 장대로 106, 2층-제이69호(장대동)	주소	경기도 하남시 미사강변동로 125, A동 B101층 에이37호 (망월동, 미사푸르지오시티)
전화	010-3879-2569	전화	010-5789-7335
대표이사	김 민 식 (인)	대표이사	전 준 영 (인)